

PERJANJIAN USAHA BERSAMA

Perjanjian bersama ini dibuat pada hari, Rabu 20 Mei 2026 oleh dan diantara:

1. Nama : THALIA
No. KTP :
Alamat :
Selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".
2. Nama : YASMIN
No. KTP :
Alamat :
Selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".
3. Nama : DITO
No. KTP :
Alamat :
Selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KETIGA**".

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan sendiri – sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dalam hal ini masing- masing bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dengan ini menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah **SEPAKAT** dan **SETUJU** untuk bersama-sama mendirikan suatu **USAHA BERSAMA** dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang termuat dalam perjanjian ini, yaitu sebagai berikut:

PASAL 1
KESEPAKATAN MENDIRIKAN USAHA BERSAMA

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dengan ini sepakat dan setuju satu sama lain untuk saling mengikatkan diri untuk mendirikan dan menjalankan Usaha Bersama, yaitu suatu usaha yang dilakukan secara bersama-sama dan terus-menerus oleh PARA PIHAK yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi dengan ruang lingkup kegiatan usaha yang bergerak dibidang bisnis *wellness center* atau fasilitas kebugaran dengan ketentuan-ketentuan umum sebagai berikut:

1. PARA PIHAK sepakat untuk memasukan modalnya masing-masing kedalam usaha bersama;.
2. PARA PIHAK sepakat untuk memberikan wewenang pengelolaan Usaha Bersama pada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya disebut “PENGELOLA”;
3. PARA PIHAK sepakat untuk membagi keuntungan Usaha bersama diantara PARA PIHAK.

(selanjutnya disebut **Usaha Bersama**).

PASAL 2
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN USAHA BERSAMA

1. Usaha Bersama sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian ini bernama Usaha Bersama “BLOOME PILATES”;
2. PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengambil tempat kedudukan hukum atas Usaha Bersama di

PASAL 3
JANGKA WAKTU BERDIRINYA USAHA BERSAMA

Usaha Bersama didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas hingga PARA PIHAK sepakat untuk tidak melanjutkan Usaha Bersama.

PASAL 4
RUANG LINGKUP KEGIATAN DAN PRODUK USAHA BERSAMA

1. Ruang Lingkup kegiatan Usaha Bersama pada umumnya meliputi kegiatan usaha perdagangan yang secara khusus meliputi kegiatan sebagai berikut;
 - a) Wellness Center atau fasilitas kebugaran

(“Ruang Lingkup Kegiatan Usaha Bersama”)

2. PARA PIHAK berhak untuk melakukan pengurangan atau penambahan ruang lingkup kegiatan usaha bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini pasal ini dengan kesepakatan tertulis yang ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 5

MODAL USAHA BERSAMA

1. PARA PIHAK dengan ini sepakat bahwa kegiatan Usaha Bersama akan dijalankan dengan Modal Usaha Bersama yang berasal dari pemasukan modal yang dilakukan oleh PARA PIHAK ke dalam Usaha Bersama;
2. PARA PIHAK dengan ini sepakat bahwa nilai Modal Usaha Bersama untuk pertama kalinya pada saat didirikannya Usaha Bersama ini adalah sebesar Rp. 550.000.000 (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ("**Modal Usaha Bersama**").
3. Modal Usaha Bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri atas:
 - a) Modal yang berupa uang sebesar Rp. 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari **PIHAK PERTAMA** ("**Modal Uang**");
 - b) Modal yang berupa uang sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari **PIHAK KEDUA** ("**Modal Uang**");
 - c) Modal yang berupa uang sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dari **PIHAK KETIGA** ("**Modal Uang**");

PASAL 6

KEUNTUNGAN

1. Keuntungan usaha adalah keuntungan bersih (*Nett Profit*), berupa keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha (*Cash Profit*).
2. **PARA PIHAK** setuju dan sepakat bahwa PIHAK PERTAMA mendapatkan bagi hasil sebesar 50% dan PENGELOLA (PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA) mendapatkan bagi hasil sebesar 50% dari total keuntungan bersih (*Nett Profit*).

PASAL 7

LAPORAN USAHA

1. Tutup buku akhir usaha dilakukan setiap tahun.
2. Penyerahan hasil keuntungan dilakukan selambatnya-lambatnya 1 bulan setelah tutup buku akhir usaha.

PASAL 8
HAK DAN KEWAJIBAN USAHA

1. Selama jangka waktu kerjasama, PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
 - a) Mengawasi dan mengalisis semua aktivitas bisnis perusahaan
 - b) Merencanakan, mengelola dan mengawasi proses pembentukan usaha Bersama
 - c) Memperbaiki dan menyempurnakan segi penataan agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien.
 - d) Memberikan dukungan dalam melaksanakan aktivitas bisnis secara materil dan non materil
2. Selama jangka waktu kerjasama, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - a) Merencanakan, mengelola dan mengawasi proses penganggaran di perusahaan
 - b) Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi, mengawasi dan mengalisis semua aktivitas bisnis perusahaan
 - c) Bertanggung jawab mengatur manajemen alat agar beroperasi dengan lancer
 - d) Bertanggung jawab mengatur manajemen sumber daya manusia agar beroperasi dengan lancar
 - e) Membuat laporan secara berkala mengenai kegiatan di bagiannya
 - f) Bertanggung jawab pada peningkatan ketrampilan dan keahlian karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya
 - g) Memberikan penilaian dan sanksi jika karyawan di bawah tanggung jawabnya melakukan kesalahan dan pelanggaran.
 - h) Berinovasi dalam pengerjaan produksi dan memberikan masukan pada perusahaan yang berkaitan dengan bagian produksi.
3. Selama jangka waktu kerjasama, PIHAK KETIGA berkewajiban untuk:
 - a) Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi, mengawasi dan mengalisis semua aktivitas bisnis perusahaan
 - b) Menetapkan kebijakan perusahaan dengan menentukan rencana dan tujuan perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang
 - c) Bertanggung jawab ke dalam dan ke luar perusahaan.
 - d) Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas yang didelegasikan kepada manager dan menjalin hubungan kerja yang baik.
 - e) Membantu peraturan internal pada perusahaan yang tidak bertentangan dengan kebijakan perusahaan
 - f) Memperbaiki dan menyempurnakan segi penataan agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

- a) Menjadi perantara dalam mengkomunikasikan ide, gagasan dan strategi antara pimpinan dan staf.
- b) Membimbing bawahan dan mendelegasikan tugas-tugas yang dapat dikerjakan oleh bawahan secara jelas.
- c) Membuat keputusan penting dalam hal investasi, integrasi, aliansi dan divestasi

PASAL 9

PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah dan mufakat.

PASAL 10

FORCE MAJEURE

1. Force Majeure adalah keadaan yang menyebabkan tidak dapat dipenuhinya klausul-klausul dalam perjanjian kerjasama ini oleh **PARA PIHAK** karena terjadinya sesuatu peristiwa bukan karena kesalahan **PARA PIHAK**. Peristiwa tersebut tidak diketahui/tidak dapat diduga sebelumnya dan diluar kemampuan manusia serta berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan perjanjian kerjasama ini maupun kerjasama lebih lanjut, seperti bencana alam, gempa bumi, banjir, epidemi, kebakaran, peperangan, atau perang saudara, huru hara dan atau perubahan kebijakan pemerintah.
2. Dalam hal terjadi Force Majeure, sehingga tidak dapat dilaksanakannya perjanjian kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** setuju untuk membatalkan perjanjian kerjasama ini dengan memberikan pernyataan tertulis sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal efektif pembatalan perjanjian kerjasama.
3. **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada diluar kekuasaan wajar dari **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** yang bersifat force majeure yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut keadaan memaksa (force majeure).
4. Dalam arti timbul keadaan memaksa (force majeure), salah satu **PIHAK** wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan bukti-bukti kuat selambat-lambatnya dalam waktu 3x24 jam.
5. Dalam hal salah satu **PIHAK** tidak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya mengenai keadaan memaksa (force majeure) tersebut, maka keadaan memaksa (force majeure) tersebut dianggap tidak ada.
6. Atas pemberitahuan tersebut pada ayat (3) Pasal ini, **PIHAK** yang mendapatkan pemberitahuan akan menyetujui atau menolak secara tertulis keadaan memaksa (force majeure) tersebut dalam waktu 3x24 jam.
7. Bilamana keadaan memaksa (force majeure) diterima oleh **PIHAK** yang mendapat pemberitahuan, maka hak dan kewajiban **PARA PIHAK** tetap berlaku sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini.

8. Bilamana keadaan memaksa (force majeure) diterima oleh PIHAK yang mendapat pemberitahuan, maka perlu diadakan lagi negosiasi untuk menyesuaikan kelangsungan perjanjian sesuai dengan ketentuan yang ada tanpa merugikan kedua belah pihak.

PASAL 11
PENUTUP

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini atau perubahan perubahan yang dianggap perlu oleh **PARA PIHAK**, akan diatur lebih lanjut dalam surat Perjanjian Tambahan (Addendum) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.
2. Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 3 (Tiga) ASLI diatas kertas bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak, masing – masing 1 (satu) disimpan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

THALIA

YASMIN

PIHAK KETIGA

DITO